

1042755-74.2022.8.26.0576

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Anulação

Magistrado: MARCELO HAGGI ANDREOTTI

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: Anexo do Juizado Especial da Fazenda Publica

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... posteriormente, portanto, ao furto das placas do veículo do demandante (fl. 36/38), e acarretaram atribuição de 46 pontos em sua CNH e lançamento de débito superior a R\$ 1.400,00 (fl. 40/41).

Tratam-se de elementares que autorizam se concluir que a autoria das infrações não pode ser imputada ao demandante, mas a terceiro que se valeu do sinal identificador do veículo de sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

Anexo do Juizado Especial da Fazenda Publica

Rua Abdo Muanis, 991 6 ° Andar - Sala 603 e Sala 605, Cível - (17)2137-3802 -

Fiscal - (17) 2137-3754 - Chacara Municipal

CEP: 15090-140 - São José do Rio Preto - SP

Telefone: 17 2137-3802 - E-mail: riopretojefaz@tjsp.jus.br

1042755-74.2022.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1042755-74.2022.8.26.0576

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Anulação

Requerente:

Genildo Araújo de Sena

Requerido:

DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO e outro

Vistos.

Genildo Araújo de Sena move a presente ação anulatória de auto de infração de trânsito c.c. danos morais c.c. pedido de liminar em face de Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/SP e Município de São José do Rio Preto (petição inicial de fls. 01/22, adida de documentos), qualificados nos autos os contendentes.

A via eleita dispensa a confecção de relatório. Passo, doravante, a fundamentar, eis que o processo comporta julgamento no estado em que se encontra.

A ação merece decreto de parcial procedência.

Pretende o autor anulação de autos de infração, cancelamento de penalidades impostas e indenização por danos morais ao fundamento de ter sido surpreendido ao constatar imposição de 9 multas e 46 pontos em sua CNH supostamente na condução de seu veículo placa DIC3438.

Sucedo que o automóvel não transita há 5 anos, aos 31.03.2019 teve suas placas furtadas e encontradas em outro veículo no dia 01º.08.2022, a comprovar a autoria das infrações de trânsito por terceiro.

DETRAN-SP ofertou exceção (fl. 106/112) em que discorre sobre a disciplina legal que rege a identificação de veículos, ausente comprovação dos requisitos à caracterização de clonagem, e impugna o pleito compensatório ao argumento de não se ter verificado. Requer a improcedência.

Município de São José do Rio Preto (fl. 126/135) aduz pela regularidade da autuação, pois ausente prova a derruir a presunção de veracidade da autuação, ônus que competia ao requerente, invoca inexistência de elementares a atestar a ocorrência de clonagem, a impossibilidade de revisão do mérito da infração e se insurge face ao pleito compensatório. Requer a improcedência.

O acervo documental autoriza o acolhimento da pretensão, em parte.

O DETRAN-SP exibiu ofício a comprovar que, de fato, o veículo de propriedade do requerente se envolveu em acidente do qual decorreram danos de média monta e restrição de circulação aposta aos 19.08.2009 (fl. 113/114), a corroborar o contexto inserto de que o automóvel permaneceu parado por período dilatado (fl. 32/33).

Há, outrossim, boletim de ocorrência registrado aos 04.04.2019 a comprovar que o demandante teve as placas de seu veículo furtadas no dia 31.03 do mesmo ano (fl. 29/30) e nova ocorrência policial registrada em 01º.08.2022, ocasião em que o autor encontrou veículo circulando com as placas do automóvel de sua titularidade (fl. 62/63).

Acerca desse último evento, policiais que compareceram ao local constataram que terceiro cognominado Erasmo adquiriu veículo por R\$ 2.500,00 sem antecedente checagem de sua regularidade documental; no ato, os agentes públicos ainda apuraram que o automóvel conduzido por Erasmo, mas portando as placas do de Genildo, foi furtado em 10.03.2019, elucidativas, neste particular, as fotografias que instruem a exordial (fl. 64/81).

Em relação às infrações, extrato de fl. 36/38 comprova que as transgressões imputadas ao demandante foram praticadas entre 25.03.2019 a 02.07.2021, posteriormente, portanto, ao furto das placas do veículo do demandante (fl. 36/38), e acarretaram atribuição de 46 pontos em sua CNH e lançamento de débito superior a R\$ 1.400,00 (fl. 40/41).

Tratam-se de elementares que autorizam se concluir que a autoria das infrações não pode ser imputada ao demandante, mas a terceiro que se valeu do sinal identificador do veículo de sua propriedade, logo permitida anulação dos autos de infração e cancelamento da pontuação lançada em sua CNH, além do débito das multas.

Desfecho diverso, porém, ao pleito compensatório, porque embora invoque contexto de desorganização e descaso das requeridas no trato da questão, o autor não comprovou tê-las procurado tão logo soube do furto das placas para iniciar processo na tentativa de substituir o sinal identificador de seu automóvel.

Não descreve ou comprova, outrossim, qual o rebaixamento em sua qualidade de vida que o transtorno acarretou-lhe, de modo que a tese de violação extrapatrimonial

carece de elementares idôneas, logo o caso de se enjeitá-la.

Com a mesma percepção:

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Infração de trânsito. Veículo "clonado" (dublê). Contingente probatório apto à comprovação da clonagem do automóvel. Responsabilidade pelas infrações que não pode ser imputada ao autor. Danos morais não configurados. Precedente desta Corte. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Cível 0057753-33.2012.8.26.0053; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/02/2022; Data de Registro: 25/02/2022)

Por estes fundamentos, com resolução de mérito firmada no art. 487, inc. I, do CPC, decreta-se a parcial procedência dos pedidos para o fim de (a) declarar a nulidade dos autos de infração (i) 5W0526788, (ii) 5W0577328, (iii) 5W0578834, (iv) 5W0611310, (v) 5W0674128, (vi) 5W0701880, (vii) 5W0737640 e (viii) 5W0751477 e (b) determinar o cancelamento da pontuação e multas deles decorrentes.

Por ora, sem a incidência de sucumbência (art. 55 Lei nº 9.099/95). Sem remessa necessária, nos termos do art. 11, da Lei 12.153/2009.

Publique-se e intimem-se.

São José do Rio Preto, 14 de dezembro de 2022.

MARCELO HAGGI ANDREOTTI  
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA